

Datei: eml/2026-02-09_bank_eingaenge_stehen_lassen.eml

Von	"Wiegel, Carsten (Volksbank Emscher-Hellweg eG)" <carsten.wiegel@vb-emscher-hellweg.de>
An	Frank Buschkamp <f.buschkamp@ruhrland-getraenke.de>
Datum	Mon, 09 Feb 2026 11:42:17 +0100
Betreff	Kontofuehrung Ruhrland - Eingaenge / Einzelfreigaben / Überziehung KW 7

Sehr geehrter Herr Buschkamp,

wie in unserem Gespräch am 28. Januar besprochen, halten wir für die laufende Woche fest:

1. Die Duldung der Inanspruchnahme über den Rahmen von 250 TEUR hinaus verlaengern wir bis Freitag, 13. Februar 2026, letztmalig auf Basis des aktuellen Standes (Soll heute frueh: 307,4 TEUR). Bedingung bleibt, dass sämtliche Kundeneingaenge weiterhin ausschließlich über Ihr Konto bei uns laufen und zur Rueckfuehrung des Saldos zur Verfügung stehen.
2. Belastungsbuchungen führen wir bis auf Weiteres nur nach Einzelfreigabe aus. Die heute eingereichten Überweisungen an die Mineralbrunnen Westfalenquelle GmbH (19.875,50 EUR) und die AOK Nordwest (11.380,00 EUR) haben wir mangels freier Deckung nicht ausgefuehrt; die Auftraege gehen an Sie zurück.
3. Die Lohnzahlungen Februar (fael. 27.02.) stellen wir zurück, bis der Saldo die 290-TEUR-Marke nachhaltig unterschreitet. Bitte planen Sie Ihre Dispositionen entsprechend.

Wir bitten um Verstaendnis, dass wir angesichts der Engagementlage keinen weiteren Spielraum darstellen können.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Wiegel
Firmenkundenbetreuung
Volksbank Emscher-Hellweg eG
Westenhellweg 71-73, 44137 Dortmund

Datei: eml/2026-02-10_gf_bitte_um_freigabe_loehne.eml

Von	Frank Buschkamp <f.buschkamp@ruhrland-getraenke.de>
An	"Wiegel, Carsten (Volksbank Emscher-Hellweg eG)" <carsten.wiegel@vb-emscher-hellweg.de>
Datum	Tue, 10 Feb 2026 08:03:44 +0100
Betreff	AW: Kontofuehrung Ruhrland - Eingaenge / Einzelfreigaben / Überziehung KW 7

Sehr geehrter Herr Wiegel,

die Rückgabe der AOK-Rate bringt uns in ernste Schwierigkeiten - die Ratenzahlungsvereinbarung mit der AOK ist an die puenktliche Bedienung geknuepft, und beim Finanzamt ist die Umsatzsteuer Dezember weiter offen. Ich bitte Sie dringend, wenigstens die Loehne Februar und die AOK-Rate freizugeben. Ohne Fahrer und Lagerpersonal bricht uns das Ostergeschaeft weg, und dann sinkt der Saldo gerade nicht.

Zur Einordnung: Die Load-Liste für die Festivalsaison liegt vor, wir erwarten ab Mai deutlich hoehere Eingaenge. Bis Ende März führen wir den Saldo wie zugesagt auf die Linie zurück - das schaffen wir aber nur, wenn der Betrieb weiterlaeuft.

Können wir dazu kurzfristig telefonieren?

Mit freundlichen Grüßen

Frank Buschkamp

Geschäftsführer

Ruhrland Getraenkegrosshandel GmbH

Rueschebrinkstrasse 118, 44328 Dortmund

Datei: eml/2026-03-05_bank_intern_sicherheiten_exit.eml

Von	"Wiegel, Carsten (Volksbank Emscher-Hellweg eG)" <carsten.wiegel@vb-emscher-hellweg.de>
An	"Sanders, Dr. Beate (Marktfolge Kredit)" <beate.sanders@vb-emscher-hellweg.de>
Datum	Thu, 05 Mar 2026 16:55:02 +0100
Betreff	Ruhrland Getraenkegrosshandel - Sicherheitenverstaerkung / weiteres Vorgehen

Liebe Frau Dr. Sanders,

Stand Engagement Ruhrland nach Vermerk vom 10.12.2025 und Beschluss
"Reduzieren":

- Saldo heute 262,1 TEUR, seit Mitte Februar unter dem Hoechststand von 309,9 TEUR. Die Eingaenge bleiben konsequent stehen; größere Freigaben nur für Wareneinkauf mit unmittelbarem Weiterverkauf.
- Sicherheitenverstaerkung: Das Schreiben an die Geschäftsführung (Erweiterung der Raumsicherung auf Leergut-/Pfandgutlager, Nachverpfaendung Kautionskonto) ist heute raus. Ohne Unterzeichnung bis 20.03. empfehle ich, die Duldung über dem Rahmen zu beenden.
- Risikolage unveraendert: Rückstände Finanzamt (USt 12/2025) und AOK laut OPOS-Liste offen, zwei weitere Auftraege mangels Deckung zurueckgegeben. Aus meiner Sicht ist die Zahlungsfahigkeit nur noch durch unsere woechentlichen Duldungen darstellbar.
- Exit-Pfad: Bei Zielverfehlung 31.03. (Rueckfuehrung auf den Rahmen) Kündigung vorbereiten; Verwertungskonzept Warenlager/Fuhrpark über die Sicherungsuebereignung liegt im Entwurf vor.

Bitte um Kenntnisnahme und Freigabe des weiteren Vorgehens.

Viele Grüße
Carsten Wiegel

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzanfechtung-kontokorrent-verrechnungen-geduldete-überziehung-dortmund

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: eml/2026-12-22_vergleichsvorschlag_uebersendung.eml

Von	k.wehmeyer@iv-wehmeyer-dortmund.de
An	m.terhardt@terhardt-cloppenburg.de
Datum	Tue, 22 Dec 2026 15:40:00 +0100
Betreff	Vergleichsvorschlag 8 O 112/26

Sehr geehrter Herr Dr. Terhardt,

anbei erhalten Sie unseren Vergleichsvorschlag in vorbezeichneter Sache. Wir bitten um kurzfristige Rueckmeldung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Konstantin Wehmeyer

Datei: eml/2027-02-04_zahlungseingang_bestatigung.eml

Von	k.wehmeyer@iv-wehmeyer-dortmund.de
An	m.terhardt@terhardt-cloppenburg.de
Datum	Thu, 04 Feb 2027 09:15:00 +0100
Betreff	Zahlungseingang Vergleichsbetrag bestatigt

Sehr geehrter Herr Dr. Terhardt,

wir bestatigen den Eingang des Vergleichsbetrags in Hoehe von EUR 52.000,00 auf dem Massekonto.
Damit ist die Angelegenheit erledigt.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Konstantin Wehmeyer

Datei: 04_tagessaldenliste_2026-01-15_bis_2026-04-15.csv

Datum;Zahlungseingaenge_EUR;Zahlungsausgaenge_EUR;Tagesendsaldo_EUR
14.01.2026;;;-298750.00
15.01.2026;5013.35;5721.20;-299457.85
16.01.2026;5367.53;6275.07;-300365.39
19.01.2026;5397.45;6267.27;-301235.21
20.01.2026;8077.49;8739.13;-301896.85
21.01.2026;4045.39;4979.00;-302830.46
22.01.2026;7277.65;7952.79;-303505.60
23.01.2026;5670.83;6277.25;-304112.02
26.01.2026;4661.07;5548.54;-304999.49
27.01.2026;16423.62;17083.85;-305659.72
28.01.2026;6138.05;6881.37;-306403.04
29.01.2026;5150.24;5718.97;-306971.77
30.01.2026;5007.53;5572.10;-307536.34
02.02.2026;4528.24;5078.18;-308086.28
03.02.2026;4607.32;5239.92;-308718.88
04.02.2026;5171.64;5646.39;-309193.63
05.02.2026;5862.60;6568.97;-309900.00
06.02.2026;6723.98;4411.03;-307587.05
09.02.2026;6385.80;3915.80;-305117.05
10.02.2026;5393.47;2731.81;-302455.39
11.02.2026;8253.70;6356.50;-300558.19
12.02.2026;8773.73;6991.60;-298776.06
13.02.2026;5411.96;3362.38;-296726.48
16.02.2026;5636.04;4261.71;-295352.15
17.02.2026;6247.56;3550.03;-292654.62
18.02.2026;7547.96;5802.73;-290909.39
19.02.2026;8111.79;5913.54;-288711.14
20.02.2026;7976.14;5435.53;-286170.53
23.02.2026;7136.52;4448.01;-283482.02
24.02.2026;5422.34;3102.13;-281161.81
25.02.2026;5823.27;3839.85;-279178.39
26.02.2026;7193.10;5248.21;-277233.50
27.02.2026;6214.11;4010.50;-275029.89
02.03.2026;6826.17;4392.25;-272595.97
03.03.2026;7041.07;5215.91;-270770.81
04.03.2026;7077.78;4949.03;-268642.06
05.03.2026;8593.91;5764.86;-265813.01
06.03.2026;9115.63;6730.51;-263427.89
09.03.2026;8006.84;7495.34;-262916.39
10.03.2026;6458.05;4370.66;-260829.00
11.03.2026;9008.70;7051.17;-258871.47
12.03.2026;7648.27;5036.50;-256259.70

Datum;Zahlungseingaenge_EUR;Zahlungsausgaenge_EUR;Tagesendsaldo_EUR
13.03.2026;4666.67;1871.98;-253465.01
16.03.2026;8470.50;6301.29;-251295.80
17.03.2026;7114.40;5023.23;-249204.63
18.03.2026;5533.11;3491.63;-247163.15
19.03.2026;5842.34;4103.79;-245424.60
20.03.2026;7857.87;6114.31;-243681.04
23.03.2026;5301.84;3613.05;-241992.25
24.03.2026;5373.94;2555.62;-239173.93
25.03.2026;4784.97;3033.92;-237422.88
26.03.2026;4941.60;3533.03;-236014.31
27.03.2026;7501.53;5515.07;-234027.85
30.03.2026;4563.18;2484.56;-231949.23
31.03.2026;6508.42;4823.64;-230264.45
01.04.2026;8992.41;7384.36;-228656.40
02.04.2026;4800.67;2204.96;-226060.69
07.04.2026;8991.21;6609.92;-223679.40
08.04.2026;6327.45;4128.05;-221480.00
09.04.2026;6392.50;7036.59;-222124.09
10.04.2026;6067.19;6985.16;-223042.06
13.04.2026;4970.13;6245.41;-224317.34
14.04.2026;6598.00;7619.01;-225338.35
15.04.2026;3972.18;4933.83;-226300.00

Datei: 05_liquiditaetsstatus_stichtage_2025_2026.csv

Stichtag;Faellige_Verbindlichkeiten_ohne_Bank_EUR;Liquide_Mittel_EUR;Freie_Kontokorrentlinie_EUR;Erwartete_Einzahlungen_3_Wochen_EUR;Verfuegbare_Mittel_gesamt_EUR;Unterdeckung_EUR;Unterdeckung_Prozent
31.01.2025;823000;41000;96000;621000;758000;65000;7.90
28.02.2025;861000;37000;74000;672000;783000;78000;9.06
31.03.2025;897000;33000;52000;731000;816000;81000;9.03
30.04.2025;942000;28000;31000;771000;830000;112000;11.89
31.05.2025;986000;24000;18000;794000;836000;150000;15.21
30.06.2025;1024000;27000;9000;806000;842000;182000;17.77
31.07.2025;1061000;22000;4000;811000;837000;224000;21.11
31.08.2025;1102000;19000;0;815000;834000;268000;24.32
30.09.2025;1146000;21000;0;803000;824000;322000;28.10
31.10.2025;1189000;17000;0;786000;803000;386000;32.46
30.11.2025;1232000;15000;0;761000;776000;456000;37.01
31.12.2025;1278000;12000;0;729000;741000;537000;42.02
31.01.2026;1321000;14000;0;694000;708000;613000;46.40
28.02.2026;1367000;11000;0;652000;663000;704000;51.50
31.03.2026;1410000;9000;0;598000;607000;803000;56.95

Datei: 08_abgelehnte_ueberweisungen_2026.csv

Datum_Auftrag;Empfaenger;Verwendungszweck;Betrag_EUR;Status;Mitteilung_der_Bank
22.01.2026;Brauerei Kronenquell KG;RG 2025-9917 und 2025-10233;28460.00;nicht ausgefuehrt;fehlende Deckung - Rueckfrage Betreuer
30.01.2026;Finanzamt Dortmund-Ost;USt 12/2025 Teilzahlung;15200.00;nicht ausgefuehrt;fehlende Deckung
09.02.2026;Mineralbrunnen Westfalenquelle GmbH;RG 2026-0341;19875.50;nicht ausgefuehrt;fehlende Deckung - Rueckgabe nach Einzelp RUECKGABE
09.02.2026;AOK Nordwest;SV-Beitraege 01/2026 Rate 2;11380.00;nicht ausgefuehrt;fehlende Deckung
17.02.2026;Fasskontor Bierlogistik GmbH;RG 2026-0102 Mahnstufe 2;9240.00;nicht ausgefuehrt;fehlende Deckung
03.03.2026;Brauerei Kronenquell KG;RG 2026-0455 Vorkasse Festsaison;31200.00;nicht ausgefuehrt;Freigabe Betreuer verweigert
19.03.2026;Leasing Ruhrkraft GmbH;Leasingrate LKW 03/2026;6412.80;zurueckgegebene Lastschrift;Rueckgabe mangels Deckung

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

Tabellenblatt: Saldoaufteilung

Aufteilung Saldorueckfuehrung Volksbank Emscher-Hellweg		
Position	Betrag (EUR)	Einordnung
Hoechststand 05.02.2026	309.900,00	Ausgangswert
Kreditlinie vertraglich	250.000,00	Grenze kongruent/inkongruent
Rueckfuehrung geduldete Ueberziehung	59.900,00	inkongruent, Sec. 131 InsO
Rueckfuehrung innerhalb Linie	23.700,00	kongruent, Sec. 130 InsO
Tiefststand 08.04.2026	221.480,00	Zwischenwert
Endsaldo 15.04.2026	226.300,00	Anfechtungszeitraumende

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH

Rüschebrinkstraße 118

44328 Dortmund

vertreten durch den Geschäftsführer Frank Buschkamp

Dortmund, den 15. April 2026

****An das**

Amtsgericht Dortmund

– Insolvenzgericht –

Gerichtsstraße 22

44135 Dortmund******

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH (Eigenantrag)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 34712, beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

1 Angaben zur Schuldnerin

Die Schuldnerin betreibt seit 1998 einen Getränkefachgroßhandel mit Schwerpunkt Gastronomie- und Veranstaltungsbelieferung im östlichen Ruhrgebiet. Sie beschäftigt 19 Arbeitnehmer und unterhält ein Lager mit Fuhrpark am Sitz in Dortmund. Gesellschafter sind Frank Buschkamp (60 Prozent) und Petra Buschkamp-Hillen (40 Prozent).

2 Eröffnungsgrund

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig. Die Zahlungsunfähigkeit ist mit der Kündigung des Kontokorrentkredits durch die Volksbank Emscher-Hellweg eG vom 8. April 2026 eingetreten. Die Bank hat den Kredit über 250.000 EUR fristlos gekündigt, die Rückführung des gesamten Sollsaldos verlangt und Verfügungen nur noch nach Einzelfreigabe zugelassen. Damit ist der Zahlungsverkehr der Gesellschaft faktisch zusammengebrochen; Löhne und fällige Lieferantenrechnungen können nicht mehr bedient werden. Bis zur Kündigung wurde der Geschäftsbetrieb über das Kontokorrent aufrechterhalten; das Frühjahrs- und Veranstaltungsgeschäft hätte nach meiner Planung ab Mai wieder deutliche Überschüsse gebracht.

Die fälligen Verbindlichkeiten belaufen sich nach dem beigefügten Verzeichnis auf rund 1,41 Mio. EUR zuzüglich des Banksaldos von rund 226.000 EUR. Dem stehen liquide Mittel von rund 9.000 EUR, Warenbestände (Buchwert rund 310.000 EUR, teils unter Eigentumsvorbehalt) und Außenstände von rund 640.000 EUR gegenüber, die weitgehend an die Bank abgetreten sind.

3 Anlagen

Beigefügt sind das Gläubiger- und Forderungsverzeichnis (Stand 12. April 2026), das Vermögensverzeichnis, das Verzeichnis der Arbeitnehmer, die Aufstellung der Sicherheiten der Volksbank Emscher-Hellweg eG (Globalzession, Sicherungsübereignung Warenlager und Fuhrpark) sowie die

Erklärung nach § 13 Abs. 1 Satz 7 InsO. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben versichere ich.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Buschkamp

Geschäftsführer

Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Amtsgericht Dortmund

– Insolvenzgericht –

Gerichtsstraße 22, 44135 Dortmund

Geschäftsnummer: 251 IN 74/26

Dortmund, den 1. Juni 2026

Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der

Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH, Rüschebrinkstraße 118, 44328 Dortmund, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 34712, vertreten durch den Geschäftsführer Frank Buschkamp, ebenda,

– Schuldnerin –

wird auf den Eigenantrag der Schuldnerin vom 15. April 2026 Folgendes angeordnet:

1 Über das Vermögen der Schuldnerin wird heute, am 1. Juni 2026, um 10.15 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet.

2 Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO).

3 Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Konstantin Wehmeyer, Wehmeyer Insolvenzverwaltung, Kaiserstraße 34, 44135 Dortmund.

4 Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 13. Juli 2026 schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihm unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 2 InsO).

5 Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, wird aufgegeben, nur noch an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

6 Berichts- und Prüfungstermin wird bestimmt auf Dienstag, den 4. August 2026, 10.00 Uhr, Amtsgericht Dortmund, Gerichtsstraße 22, Saal 2.110.

Gründe

Der zulässige Eigenantrag ist begründet. Nach dem Gutachten des Sachverständigen vom 20. Mai 2026 ist die Schuldnerin zahlungsunfähig; nach Kündigung des Kontokorrentkredits durch die Hausbank konnte der Zahlungsverkehr nicht fortgeführt werden. Eine die Verfahrenskosten deckende freie Masse ist unter Berücksichtigung der Absonderungsrechte vorhanden.

Brinkschulte

Richter am Amtsgericht

Kontokorrentkreditvertrag vom 30. Juni 2021 (Abschrift aus der Kreditakte)

Volksbank Emscher-Hellweg eG

Westenhellweg 71–73, 44137 Dortmund

Genossenschaftsregister GnR 442 (AG Dortmund)

Kredit-Nr. 6023-114-559

Kontokorrentkreditvertrag

zwischen der Volksbank Emscher-Hellweg eG — nachstehend "Bank" — und der Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH, Rüschebrinkstraße 118, 44328 Dortmund (HRB 34712, AG Dortmund), vertreten durch den Geschäftsführer Frank Buschkamp — nachstehend "Kreditnehmerin" —.

1 Kreditrahmen und Zweck

Die Bank räumt der Kreditnehmerin auf dem Geschäftskonto IBAN DE63 4416 0014 3308 2145 00 einen Kontokorrentkredit bis zum Höchstbetrag von 250.000 EUR (in Worten: zweihundertfünfzigtausend Euro) ein. Der Kredit dient der Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs, insbesondere des Wareneinkaufs und der Saisonvorfinanzierung. Der Kredit ist bis auf Weiteres eingeräumt ("b.a.w.").

2 Zinsen und Entgelte

Der Sollzinssatz beträgt 7,25 Prozent p. a., veränderlich. Für Inanspruchnahmen über den vereinbarten Höchstbetrag hinaus, die die Bank nicht schuldet und im Einzelfall dulden kann, berechnet die Bank zusätzlich den jeweils gültigen Überziehungszins von derzeit 4,50 Prozentpunkten über dem Sollzinssatz. Ein Anspruch der Kreditnehmerin auf Duldung von Überziehungen besteht nicht. Die Zinsabrechnung erfolgt vierteljährlich; die Salden werden in laufende Rechnung eingestellt (Kontokorrentabrede gemäß § 355 HGB).

3 Sicherheiten

Zur Sicherung aller bestehenden und künftigen Ansprüche der Bank aus der Geschäftsverbindung dienen: (a) die Globalzession sämtlicher bestehender und künftiger Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen gemäß gesondertem Globalabtretungsvertrag vom 30. Juni 2021; (b) die Sicherungsübereignung des Warenlagers Rüschebrinkstraße 118 mit wechselndem Bestand sowie des Fuhrparks gemäß Raumsicherungsvertrag vom 30. Juni 2021; (c) das Pfandrecht an Guthaben und Wertpapieren gemäß Nr. 14 der AGB der Bank; (d) die selbstschuldnerische Bürgschaft des Herrn Frank Buschkamp vom 30. Juni 2021, begrenzt auf 100.000 EUR.

4 Kündigung

Die Bank kann den Kredit jederzeit mit angemessener Frist kündigen; das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Kreditnehmerin oder der Werthaltigkeit der Sicherheiten, bleibt unberührt (Nr. 19 der AGB der Bank).

5 Auskunfts- und Vorlagepflichten

Die Kreditnehmerin verpflichtet sich, der Bank jährlich binnen neun Monaten den Jahresabschluss sowie auf Anforderung betriebswirtschaftliche Auswertungen, OPOS-Listen und Liquiditätsübersichten vorzulegen.

6 Schlussbestimmungen

Es gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank in der jeweils gültigen Fassung. Nebenabreden bestehen nicht; Änderungen bedürfen der Textform.

Dortmund, den 30. Juni 2021

Für die Bank: gez. Dir. Hans-Werner Plettenberg · gez. ppa. Carsten Wiegel

Für die Kreditnehmerin: gez. Frank Buschkamp, Geschäftsführer

Engagement- und Ratingvermerk der Bank (Auszug, dem Geschäftsführer übergeben)

Volksbank Emscher-Hellweg eG – Marktfolge Kredit / Intensivbetreuung

Vermerk zum Engagement Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH, Kredit-Nr. 6023-114-559

Verfasser: Dr. Beate Sanders (Marktfolge) / Carsten Wiegel (Markt)

Datum: 10. Dezember 2025

Übergabevermerk der Schuldnerin (handschriftlich auf dem Ausdruck): "Auszug erhalten im Gespräch am 28.01.2026 von Hr. Wiegel — F. B." Der Ausdruck lag in den Geschäftsunterlagen der Schuldnerin und wurde vom Insolvenzverwalter dort vorgefunden (Az. 87/26 KW).

1 Ratingeinstufung und Kontoampel

Das interne Rating der Kreditnehmerin wird von Stufe 9 auf Stufe 13 (von 18) herabgesetzt. Auslöser: dritter Verlustabschluss in Folge (vorläufige Zahlen 2025), Debitorenlaufzeiten über 70 Tage, dauerhafte Vollaussnutzung der Linie seit August 2025 und wiederholte Überziehungen über den Rahmen von 250 TEUR hinaus, die derzeit bis rund 300 TEUR geduldet werden. Die Kontoampel wird ab sofort auf Rot gestellt: Belastungsbuchungen bedürfen der Einzelfreigabe durch den Betreuer, Duldungen über den Rahmen hinaus sind auf längstens zwei Wochen zu befristen und täglich zu überwachen. Das Engagement wird der Intensivbetreuung zugeordnet.

2 Bewertung der Lage

Die von der Kreditnehmerin am 21. November 2025 vorgelegte OPOS-Liste weist fällige Verbindlichkeiten von 1,23 Mio. EUR aus, davon 0,41 Mio. EUR älter als 90 Tage; darunter befinden sich Rückstände gegenüber der AOK Nordwest (drei Monatsbeiträge, Ratenzahlung vereinbart) und dem Finanzamt Dortmund-Ost (Umsatzsteuer September bis November, Stundungsantrag). Die eingereichte Liquiditätsvorschau der Kreditnehmerin zeigt auch im günstigen Szenario keine Rückführung der Rückstände aus eigener Kraft. Nach Einschätzung der Marktfolge liegt eine nachhaltige Liquiditätskrise vor, die seit dem Frühjahr 2025 besteht; die Fortführung des Engagements ist nur bei konsequenter Rückführung vertretbar.

3 Maßnahmen

Erstens: Engagementstrategie "Reduzieren"; Ziel ist die Rückführung des Obligos auf den Rahmen bis 31. März 2026 und darunter im Anschluss. Zweitens: Die Zahlungseingänge aus der Globalzession sind konsequent zur Saldorückführung zu verwenden; Auszahlungen nur für betriebsnotwendige Zwecke nach Freigabe. Drittens: Verstärkung der Sicherheiten (Erweiterung der Sicherungsübereignung auf das Leergut- und Pfandgutlager, Nachverpfändung) ist bis Ende Februar 2026 zu verlangen. Viertens: Gespräch mit der Geschäftsführung im Januar 2026; Hinweis auf die Obliegenheit, die wirtschaftliche Lage durch einen Sanierungsberater prüfen zu lassen. Wiedervorlage: 31. März 2026.

gez. Dr. Sanders · gez. Wiegel

Gesprächsnotiz des Geschäftsführers über das Bankgespräch vom 28. Januar 2026

Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH – Geschäftsleitung

Notiz für die Akte "Bank/Finanzierung"

Verfasser: Frank Buschkamp

Datum: 28. Januar 2026, abends diktiert

Vorgefunden vom Insolvenzverwalter im Ordner "VB Emscher-Hellweg 2024–2026" (Az. 87/26 KW).

1 Teilnehmer und Anlass

Gespräch heute 14 Uhr in der Hauptstelle Westenhellweg: Herr Wiegel (Firmenkundenbetreuer), Frau Dr. Sanders (Marktfolge, zugeschaltet), von uns ich selbst und Frau Kortner (Buchhaltung). Anlass: die Überziehung über die Linie hinaus und die Ablehnung unserer Bitte, den Rahmen befristet auf 325.000 EUR zu erhöhen.

2 Inhalt

Herr Wiegel hat mir einen Auszug aus dem internen Engagementvermerk vom 10. Dezember 2025 übergeben, "damit wir wissen, woran wir sind". Kernaussagen der Bank: Rating auf 13 herabgesetzt, Ampel rot, Strategie "Reduzieren". Eine Rahmenerhöhung gibt es nicht. Die Duldung der Überziehung — aktuell rund 305.000 EUR Soll — verlängert die Bank nur noch von Woche zu Woche und nur, solange die Eingänge konsequent auf dem Konto bleiben und der Saldo sichtbar sinkt. Frau Dr. Sanders wörtlich sinngemäß: Jeder Euro, der reinkommt, gehört erst einmal der Rückführung; größere Auszahlungen nur nach Freigabe durch Herrn Wiegel. Einzelne Überweisungen seien zuletzt bewusst nicht ausgeführt worden, das werde so bleiben, wenn die Deckung fehlt.

Zusätzlich verlangt die Bank bis Ende Februar die Erweiterung der Sicherungsübereignung auf das Leergutlager und eine aktuelle OPOS-Liste monatlich. Auf meine Frage, ob die Bank uns "noch trägt", sagte Herr Wiegel, man wolle die Geschäftsverbindung nicht beenden, aber das Haus sei "nicht mehr bereit, das Risiko zu vergrößern"; ich solle dringend mit einem Sanierungsberater sprechen. Die Rückstände bei AOK und Finanzamt kennt die Bank aus unserer OPOS-Liste vom November.

3 Meine Einschätzung

Wenn die Bank die Eingänge stehen lässt und Auszahlungen nur nach Freigabe laufen, wird der April eng: Die Load-Liste für die Festivalsaison muss vorfinanziert werden. Ich habe zugesagt, den Saldo bis Ende März auf die Linie zurückzuführen, und intern angewiesen, alle Kunden auf das Volksbank-Konto zahlen zu lassen (das verlangt die Globalzession ohnehin). Alternative Bankverbindung aufzubauen ist kurzfristig unrealistisch. Frau Kortner soll die abgelehnten Überweisungen dokumentieren, damit wir gegenüber Lieferanten belegen können, dass es an der Bank lag.

F. B.

Schreiben der Bank: Verlangen nach Sicherheitenverstärkung

Volksbank Emscher-Hellweg eG

Firmenkundenbetreuung

Westenhellweg 71–73, 44137 Dortmund

Telefon 0231 5417-0

Unser Zeichen: FK/Wi – Kredit-Nr. 6023-114-559

Dortmund, den 5. März 2026

****Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH**

Herrn Geschäftsführer Frank Buschkamp

Rüschelbrinkstraße 118

44328 Dortmund******

Betreff: Kontokorrentkredit über 250.000 EUR – Verstärkung der Sicherheiten gemäß Nr. 13 unserer AGB;
Befristung der Duldung

Sehr geehrter Herr Buschkamp,

wir nehmen Bezug auf das Gespräch vom 28. Januar 2026 und auf die seither eingereichten Unterlagen.

1 Verlangen nach Bestellung zusätzlicher Sicherheiten

Aufgrund der eingetretenen und in unserem Gespräch erörterten Verschlechterung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse — anhaltende Verlustsituation, Rückstände gegenüber Sozialversicherungsträgern und Finanzamt, dauerhafte Inanspruchnahme über den vereinbarten Rahmen hinaus — sind unsere Ansprüche aus der Geschäftsverbindung nicht mehr ausreichend gesichert. Gemäß Nr. 13 Abs. 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangen wir daher die Bestellung folgender zusätzlicher Sicherheiten bis zum 20. März 2026: erstens die Erweiterung des Raumsicherungsvertrags vom 30. Juni 2021 auf das Leergut- und Pfandgutlager (Halle 2) einschließlich des Bestands an Euro-Paletten; zweitens die Abtretung Ihrer Ansprüche aus dem Getränkeliefervertrag mit der Westfalenhallen Unternehmensgruppe; drittens eine aktuelle Inventurliste des gesamten Warenlagers zum 28. Februar 2026.

2 Duldung von Überziehungen

Die derzeitige Inanspruchnahme über den Kreditrahmen hinaus dulden wir weiterhin nur widerruflich, längstens jeweils bis zum Ende der laufenden Kalenderwoche, und nur unter der Voraussetzung, dass sämtliche Zahlungseingänge Ihres Geschäftsbetriebs weiterhin über das bei uns geführte Konto geleitet werden und der Sollsaldo kontinuierlich zurückgeführt wird. Wir weisen darauf hin, dass ein Anspruch auf Duldung nicht besteht und Verfügungen, die zu einer Erhöhung des Sollsaldos führen, der vorherigen Freigabe bedürfen.

3 Rechtsfolgenhinweis

Sollten die verlangten Sicherheiten nicht fristgerecht bestellt werden, behalten wir uns die Kündigung der Geschäftsverbindung nach Nr. 19 unserer AGB vor.

Mit freundlichen Grüßen

Volksbank Emscher-Hellweg eG

gez. ppa. Carsten Wiegel · gez. Dr. Beate Sanders

Kündigung des Kontokorrentkredits durch die Bank

Volksbank Emscher-Hellweg eG

Firmenkundenbetreuung / Marktfolge Kredit

Westenhellweg 71–73, 44137 Dortmund

Telefon 0231 5417-0

Unser Zeichen: MF/Sa – Kredit-Nr. 6023-114-559

Dortmund, den 8. April 2026

Einschreiben mit Rückschein

****Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH**

Herrn Geschäftsführer Frank Buschkamp

Rüschebrinkstraße 118

44328 Dortmund**

Betreff: Fristlose Kündigung des Kontokorrentkredits über 250.000 EUR und der gesamten Geschäftsverbindung; Fälligstellung

Sehr geehrter Herr Buschkamp,

die mit Schreiben vom 5. März 2026 verlangte Verstärkung unserer Sicherheiten haben Sie bis heute nicht bewirkt; die Erweiterung des Raumsicherungsvertrags liegt ebenso wenig vor wie die verlangte Abtretung. Die uns am 2. April 2026 vorgelegte OPOS-Liste weist fällige Verbindlichkeiten von über 1,4 Mio. EUR aus. Eine nachhaltige Rückführung des Engagements ist nicht erfolgt; der Sollsaldo liegt trotz erheblicher Zahlungseingänge weiterhin nur knapp unter dem Kreditrahmen.

1 Kündigung

Wir kündigen hiermit den Kontokorrentkredit vom 30. Juni 2021 sowie die gesamte Geschäftsverbindung fristlos gemäß Nr. 19 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen wegen wesentlicher Verschlechterung Ihrer Vermögensverhältnisse und Nichterfüllung unseres Sicherheitenverlangens. Sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sind sofort fällig.

2 Fälligstellung und Abrechnung

Der Sollsaldo des Kontos IBAN DE63 4416 0014 3308 2145 00 beträgt heute 221.480,00 EUR zuzüglich Zinsen und Entgelte seit dem 1. April 2026. Wir fordern Sie auf, diesen Betrag bis zum 22. April 2026 auszugleichen. Verfügungen über das Konto bedürfen ab sofort der Einzelfreigabe; zur geordneten Abwicklung des laufenden Geschäfts werden wir betriebsnotwendige Zahlungen im Einzelfall noch zulassen. Eingehende Zahlungen werden auf den Sollsaldo verrechnet. Die uns abgetretenen Forderungen werden wir offenlegen und einziehen, soweit der Ausgleich nicht fristgerecht erfolgt; die Verwertung der sicherungsübereigneten Gegenstände behalten wir uns vor.

3 Hinweis

Zu einem Gespräch über eine geordnete Abwicklung, insbesondere über die Fortführung der Auslieferungen bereits bezahlter Ware, sind wir bereit. Bitte wenden Sie sich an Herrn Wiegel.

Mit freundlichen Grüßen

Volksbank Emscher-Hellweg eG

gez. Dir. Hans-Werner Plettenberg · gez. Dr. Beate Sanders

Anfechtungsschreiben des Insolvenzverwalters an die Bank

Wehmeyer Insolvenzverwaltung

Rechtsanwalt Dr. Konstantin Wehmeyer

Kaiserstraße 34, 44135 Dortmund

Telefon 0231 47790-0 · kanzlei@wehmeyer-insolvenz.de

Unser Zeichen: 87/26 KW

Insolvenzverfahren: Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH, AG Dortmund, 251 IN 74/26

Dortmund, den 12. Juni 2026

Einschreiben mit Rückschein, vorab per beA

****Volksbank Emscher-Hellweg eG**

– Vorstand –

Westenhellweg 71–73

44137 Dortmund**

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH – Anfechtung der Verrechnungen im Kontokorrent im Zeitraum 15. Januar bis 15. April 2026 (§§ 129, 130, 131, 143 InsO); Zahlungsaufforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund vom 1. Juni 2026 (251 IN 74/26) bin ich zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH bestellt worden. In dieser Eigenschaft erkläre ich die Anfechtung der im letzten Dreimonatszeitraum vor dem Eröffnungsantrag auf dem Konto IBAN DE63 4416 0014 3308 2145 00 vorgenommenen Verrechnungen von Zahlungseingängen mit dem Sollsaldo.

1 Sachverhalt

Der Eröffnungsantrag der Schuldnerin ist am 15. April 2026 bei Gericht eingegangen; der Dreimonatszeitraum der §§ 130, 131 InsO umfasst damit die Zeit ab dem 15. Januar 2026. Das Geschäftskonto der Schuldnerin bei Ihrem Haus war in diesem gesamten Zeitraum debitorisch. Die vereinbarte Kontokorrentlinie betrug 250.000 EUR; tatsächlich duldete Ihr Haus darüber hinausgehende Inanspruchnahmen bis knapp 310.000 EUR, ohne dass hierauf ein Anspruch bestand (Ziffer 2 des Kreditvertrags vom 30. Juni 2021). Im Zeitraum vom 15. Januar bis zum 15. April 2026 sind Zahlungseingänge von insgesamt 412.000,00 EUR über das Konto geleitet und mit dem Sollsaldo verrechnet worden. Der Saldenverlauf ergibt sich aus der beigefügten Tagessaldenliste (Anlage 1): Anfangssaldo am 14. Januar 2026 –298.750,00 EUR; höchster Sollsaldo am 5. Februar 2026 –309.900,00 EUR; Endsaldo am 15. April 2026 –226.300,00 EUR.

2 Anfechtbarkeit der Verrechnungen

2.1 Umfang der anfechtbaren Rückführung (Saldodifferenzbetrachtung)

Anfechtbar ist nicht jede einzelne Gutschrift, sondern die durch das Zusammenspiel von Eingängen und zugelassenen Ausgängen bewirkte Rückführung des Sollsaldo. Maßgeblich ist die Differenz zwischen dem höchsten Sollsaldo im anfechtungsrelevanten Zeitraum und dem Saldo bei dessen Ende: Von dem Höchststand von 309.900,00 EUR (5. Februar 2026) wurde das Obligo bis zum 15. April 2026 auf

226.300,00 EUR zurückgeführt. Ihr Haus hat damit eine Deckung in Höhe von 83.600,00 EUR erlangt. Ich weise bereits jetzt darauf hin, dass der niedrigste Tagessaldo des Zeitraums 221.480,00 EUR betrug (8. April 2026); soweit Ihr Haus danach wieder Verfügungen zugelassen hat, bleibt eine Erweiterung der Anfechtung auf die Differenz von insgesamt 88.420,00 EUR vorbehalten.

2.2 Inkongruente Deckung: Rückführung der geduldeten Überziehung (§ 131 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InsO)

Soweit die Verrechnungen den Sollsaldo von 309.900,00 EUR bis auf die Kreditlinie von 250.000,00 EUR zurückgeführt haben — das betrifft einen Teilbetrag von 59.900,00 EUR —, hatte Ihr Haus auf diese Befriedigung keinen Anspruch in dieser Zeit: Die Duldung der Überziehung erfolgte nach Ihrem eigenen Schreiben vom 5. März 2026 nur widerruflich und wochenweise; ein Rückzahlungsanspruch war zwar jederzeit begründbar, eine Befriedigung gerade durch Verrechnung der laufenden Eingänge in der kritischen Zeit war aber nicht in dieser Art zu beanspruchen. Die Rückführung der bloß geduldeten Überziehung ist damit inkongruent; auf Ihre Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit kommt es insoweit nicht an (§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO für die ab dem 15. März 2026 bewirkten Rückführungen, § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO im Übrigen, da die Schuldnerin — wie unter Ziffer 3 dargelegt — jedenfalls seit Beginn des Dreimonatszeitraums zahlungsunfähig war).

2.3 Kongruente Deckung innerhalb der Linie (§ 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO)

Soweit die Verrechnungen den Sollsaldo unterhalb der Linie von 250.000,00 EUR weiter auf 226.300,00 EUR zurückgeführt haben — Teilbetrag 23.700,00 EUR —, waren sie von der Kontokorrentabrede gedeckt und damit kongruent. Sie sind gleichwohl anfechtbar, weil die Schuldnerin zahlungsunfähig war und Ihr Haus dies wusste, jedenfalls Umstände kannte, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen ließen (§ 130 Abs. 2 InsO). Zur Kenntnis Ihres Hauses verweise ich auf: den Engagementvermerk vom 10. Dezember 2025 (Rating-Herabstufung auf 13, Kontoampel Rot, "nachhaltige Liquiditätskrise... seit dem Frühjahr 2025", Kenntnis der Rückstände bei AOK Nordwest und Finanzamt aus der OPOS-Liste); das Gespräch vom 28. Januar 2026 (Strategie "Reduzieren", Einzelfreigaben, Weisung, die Eingänge zur Rückführung stehen zu lassen); die von Ihrem Haus mangels Deckung nicht ausgeführten Überweisungen von Januar bis März 2026 (Anlage 2), darunter Zahlungen an das Finanzamt und die AOK; die E-Mail Ihres Firmenkundenbetreuers vom 9. Februar 2026 sowie Ihr Sicherheitenverstärkungsverlangen vom 5. März 2026.

3 Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin

Die Schuldnerin war jedenfalls seit dem 15. Januar 2026 zahlungsunfähig. Bereits zum 31. Dezember 2025 standen fälligen Verbindlichkeiten von 1.278.000 EUR verfügbare Mittel von nur 741.000 EUR gegenüber (Unterdeckung 42 Prozent); zum 31. Januar 2026 betrug die Unterdeckung 46,4 Prozent und zum 31. März 2026 56,95 Prozent (Anlage 3, Liquiditätsstatus). Rückstände gegenüber Sozialversicherungsträgern und Finanzamt bestanden seit Monaten und wurden nur ratenweise bedient. Für die Zwecke dieses Schreibens lege ich den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit vorsichtig auf den Beginn des Dreimonatszeitraums; auf die Frage, ob sie schon früher eingetreten ist, kommt es für die vorliegende Anfechtung nicht an.

4 Bargeschäftseinwand

Einem etwaigen Einwand des Bargeschäfts (§ 142 InsO) sehe ich gelassen entgegen: Die Verrechnung von Zahlungseingängen auf einem debitorischen Konto ist keine Leistung gegen gleichwertige Gegenleistung, soweit den Eingängen keine neuen Verfügungsmöglichkeiten in engem zeitlichem und sachlichem Zusammenhang gegenüberstehen. Nach der Tagessaldenliste überstiegen die Eingänge die zugelassenen Ausgänge im Zeitraum um 72.450,00 EUR; mindestens in Höhe der dauerhaften Saldoreduzierung fehlt es an einer ausgleichenden Gegenleistung Ihres Hauses. Die Einzelfreigabepaxis ab Ende Januar 2026 zeigt zudem, dass Ihr Haus die Auszahlungen gerade nicht mehr im Austausch Zug um Zug, sondern selektiv zur Risikosteuerung zugelassen hat.

5 Zahlungsaufforderung (§ 143 Abs. 1 InsO)

Ich fordere Sie auf, bis zum 6. Juli 2026 einen Betrag von 83.600,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. Juni 2026 auf das Insolvenz-Anderkonto IBAN DE89 4405 0199 0221 4467 03 (Verwendungszweck: 87/26 Ruhrland) zu zahlen. Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage vor dem Landgericht Dortmund erheben. Die Prüfung weiterer Anfechtungsansprüche — insbesondere hinsichtlich der Verrechnungen vor dem 15. Januar 2026 und der Sicherheitenbestellungen — dauert an und bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konstantin Wehmeyer

Rechtsanwalt, als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH

Anlagen: 1 Tagessaldenliste 15.01.–15.04.2026 · 2 Aufstellung nicht ausgeführter Überweisungen · 3 Liquiditätsstatus zu den Monatsstichtagen 2025/2026

Erwiderung der Bankanwälte

Terhardt & Cloppenburg Rechtsanwälte PartG mbB

Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht

Prinzipalmarkt 24, 48143 Münster

Telefon 0251 41822-0 · muenster@terhardt-cloppenburg.de

Unser Zeichen: 2026/1147 TE/rg

Ihr Zeichen: 87/26 KW

Münster, den 25. Juni 2026

Vorab per beA

**Herrn Rechtsanwalt

Dr. Konstantin Wehmeyer

– als Insolvenzverwalter der Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH –

Kaiserstraße 34

44135 Dortmund**

Betreff: Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH (AG Dortmund, 251 IN 74/26) – Ihre Anfechtungserklärung vom 12. Juni 2026; Zurückweisung

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Wehmeyer,

wir zeigen die Vertretung der Volksbank Emscher-Hellweg eG an. Die geltend gemachten Ansprüche bestehen nicht; Zahlungen wird unsere Mandantin nicht leisten. Im Einzelnen:

1 Die Saldodifferenzrechnung ist unrichtig

Ihre Berechnung setzt beim höchsten Sollsaldo des Zeitraums an und kommt so auf 83.600,00 EUR. Richtigerweise kann eine anfechtbare Vermögensverschiebung allenfalls in dem Umfang vorliegen, in dem sich das Obligo gegenüber dem Beginn des anfechtungsrelevanten Zeitraums vermindert hat: Am 14. Januar 2026 valutierte das Konto mit –298.750,00 EUR, am 15. April 2026 mit –226.300,00 EUR. Die Differenz beträgt 72.450,00 EUR. Der zwischenzeitliche Anstieg auf –309.900,00 EUR beruhte auf Verfügungen, die unsere Mandantin der Schuldnerin zusätzlich gestattet hat; es wäre widersprüchlich, unserer Mandantin die Rückführung gerade jener Beträge als anfechtbare Deckung entgegenzuhalten, die sie der Schuldnerin in der Krise überhaupt erst zur Verfügung gestellt hat.

2 Bargeschäft (§ 142 InsO)

Im Zeitraum sind 412.000,00 EUR eingegangen und 339.550,00 EUR für Zwecke der Schuldnerin wieder ausgezahlt worden — Löhne, Wareneinkauf, Leasing, laufende Kosten. Das Konto war das zentrale Zahlungsverkehrsinstrument eines werbenden Geschäftsbetriebs; Eingänge und Ausgänge standen in unmittelbarem zeitlichem und sachlichem Zusammenhang (taggleiche bzw. tagnahe Disposition, vgl. Ihre eigene Anlage 1). In Höhe der wieder zur Verfügung gestellten 339.550,00 EUR liegt daher ein anfechtungsfestes Bargeschäft vor; anfechtbar könnte von vornherein nur der Spitzenbetrag sein.

3 Keine Inkongruenz der Rückführung der Überziehung

Die von Ihnen als "geduldete Überziehung" bezeichneten Inanspruchnahmen beruhten auf einer zwischen den Vertragsparteien seit November 2025 tatsächlich gelebten und im Gespräch vom 28. Januar 2026

ausdrücklich bestätigten Übung: Unsere Mandantin ließ Inanspruchnahmen bis rund 310.000,00 EUR gegen erhöhten Überziehungszins zu, die Schuldnerin führte aus den Eingängen zurück. Damit bestand eine — jedenfalls konkludent vereinbarte — erweiterte Kreditlinie; deren vertragsgemäße Rückführung ist kongruent. Im Übrigen hat ein Kreditinstitut auf die Rückführung nicht vereinbarter Überziehungen jederzeit einen fälligen Anspruch (§ 488 Abs. 1 Satz 2 BGB); die Erfüllung eines fälligen Anspruchs "in der Art" ist nicht inkongruent.

4 Keine Kenntnis von einer Zahlungsunfähigkeit

Eine Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin vor der Kreditkündigung vom 8. April 2026 bestreiten wir. Die Schuldnerin hat bis in den April 2026 hinein erhebliche Umsätze erzielt (412.000,00 EUR Eingänge in drei Monaten), Ratenzahlungsvereinbarungen mit AOK und Finanzamt geschlossen und bedient und gegenüber unserer Mandantin stets plausibel dargelegt, dass das Frühjahrs- und Festivalgeschäft die Rückstände abtragen werde. Interne Ratingeinstufungen und eine "Kontoampel" sind Instrumente der bankaufsichtlich gebotenen Risikovorsorge und belegen keine Kenntnis im Sinne des § 130 InsO; anderenfalls wäre jede ordnungsgemäße Intensivbetreuung anfechtungsschädlich. Zahlungsstockung ist keine Zahlungsunfähigkeit.

5 Keine Gläubigerbenachteiligung wegen der Globalzession

Sämtliche über das Konto geleiteten Zahlungseingänge beruhten auf Forderungen, die unserer Mandantin aufgrund der Globalzession vom 30. Juni 2021 zur Sicherheit abgetreten waren. An diesen Forderungen und ihren Surrogaten stand unserer Mandantin ein Absonderungsrecht zu. Die Verrechnung abgetretener Eingänge verkürzt die übrigen Gläubiger nicht: Ohne die Verrechnung hätte unsere Mandantin die Forderungen nach Offenlegung selbst eingezogen. Es fehlt daher bereits an der Gläubigerbenachteiligung (§ 129 InsO).

6 Ergebnis

Wir empfehlen unserer Mandantin, auf die Forderung nicht zu zahlen, stehen aber für ein Gespräch über eine pragmatische Gesamtvereinbarung — auch mit Blick auf die noch offene Verwertung des Warenlagers — zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Matthias Terhardt

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

Replik des Insolvenzverwalters

Wehmeyer Insolvenzverwaltung

Rechtsanwalt Dr. Konstantin Wehmeyer

Kaiserstraße 34, 44135 Dortmund

Telefon 0231 47790-0 · kanzlei@wehmeyer-insolvenz.de

Unser Zeichen: 87/26 KW

Ihr Zeichen: 2026/1147 TE/rg

Insolvenzverfahren: Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH, AG Dortmund, 251 IN 74/26

Dortmund, den 3. Juli 2026

Vorab per beA

****Terhardt & Cloppenburg Rechtsanwälte PartG mbB**

Herrn Rechtsanwalt Dr. Matthias Terhardt

Prinzipalmarkt 24

48143 Münster**

Betreff: Ruhrland Getränkegroßhandel GmbH (AG Dortmund, 251 IN 74/26) — Ihre Erwiderung vom 25. Juni 2026; Erweiterung der Anfechtung; letzte Fristsetzung

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Terhardt,

Ihre Erwiderung gibt Anlass, die Anfechtung zu erweitern und im Übrigen wie folgt zu vertiefen.

1 Zur Berechnung: maßgeblich ist die Rückführung vom Höchststand, nicht vom Anfangsbestand

Ihre Rechnung, die nur die Differenz zwischen Anfangs- und Endsaldo (72.450,00 EUR) gelten lassen will, verkürzt den Anfechtungsgegenstand. Angefochten sind die Verrechnungen, durch die Ihre Mandantin Deckung erlangt hat. Deckung erlangt die Bank in dem Umfang, in dem der Sollsaldo aus den vereinnahmten Eingenägen zurückgeföhrt wird; ob das Obligo zuvor — durch von der Bank selbst zugelassene Verfügungen — noch einmal angestiegen war, ändert an der Befriedigungswirkung der anschließenden Verrechnungen nichts. Der zwischenzeitliche Anstieg auf 309.900,00 EUR war auch keine „zusätzlich gestattete“ Kreditgewährung, aus der Ihre Mandantin heute einen Vertrauensschutz ableiten könnte: Nach Ihrem eigenen Engagementvermerk vom 10. Dezember 2025 war jede Duldung über den Rahmen hinaus „auf längstens zwei Wochen zu befristen und täglich zu überwachen“; die Ausweitung diente allein dazu, die Eingenäge aus der Globalzession weiter über das Konto zu leiten.

Ich erkläre zugleich die Erweiterung der Anfechtung: Nach der Tagessaldenliste betrug der niedrigste Sollsaldo des Zeitraums 221.480,00 EUR (8. April 2026). Soweit Ihre Mandantin danach wieder Verfügungen zugelassen hat und der Saldo zum 15. April 2026 auf 226.300,00 EUR angestiegen ist, bleibt die zuvor erlangte Deckung bestehen. Angefochten ist damit die Rückführung vom Höchststand (309.900,00 EUR) auf den niedrigsten Stand (221.480,00 EUR), mithin ein Betrag von 88.420,00 EUR.

2 Kein Bargeschäft für die angefochtene Spitze

Der Bargeschäftseinwand trägt aus zwei Gründen nicht.

Erstens erfasst § 142 InsO nur Leistungen, für die der Schuldner eine gleichwertige Gegenleistung erhält. Soweit Ihre Mandantin Eingänge vereinnahmt und nicht wieder zur Verfügung gestellt hat — das ist exakt die angefochtene Saldenrückführung —, steht der Verrechnung keine Gegenleistung gegenüber. Die 339.550,00 EUR, die Ihre Mandantin wieder ausgezahlt hat, habe ich von vornherein nicht angefochten; die Anfechtung betrifft allein den einbehaltenen Spitzenbetrag.

Zweitens setzt das Bargeschäftsprivileg eine kongruente Deckung voraus. Für den Teil der Rückführung, der die bloß geduldete Überziehung betrifft (dazu sogleich Ziffer 3), scheidet § 142 InsO schon deshalb aus.

3 Die Rückführung der geduldeten Überziehung bleibt inkongruent

Eine konkludent vereinbarte erweiterte Kreditlinie hat es nicht gegeben. Ihr eigener Engagementvermerk spricht von Duldung, befristet sie auf längstens zwei Wochen, stellt sie unter tägliche Überwachung und gibt als Engagementstrategie „Reduzieren“ vor; im Gespräch vom 28. Januar 2026 hat Ihre Mandantin eine Rahmenerhöhung ausdrücklich abgelehnt. Eine nur widerruflich, wochenweise und unter der Bedingung sinkender Salden geduldete Inanspruchnahme gewährt der Schuldnerin keinen Anspruch auf Kredit — und Ihrer Mandantin keinen Anspruch darauf, ihre Rückführungserwartung gerade durch Verrechnung der laufenden Eingänge in der kritischen Zeit befriedigt zu sehen.

Auch der Hinweis auf § 488 Abs. 1 Satz 2 BGB führt nicht weiter. Dass Ihre Mandantin die Rückzahlung der ungenehmigten Überziehung jederzeit verlangen konnte, besagt nur, dass ein fälliger Anspruch bestand. Inkongruent ist eine Deckung aber schon dann, wenn der Gläubiger sie nicht in der Art zu beanspruchen hatte. Einen Anspruch darauf, sich fortlaufend und vor allen anderen Gläubigern aus sämtlichen Betriebseinnahmen der Schuldnerin zu befriedigen, gab weder der Kreditvertrag noch die Duldung her.

4 Kenntnis: Ihre Mandantin wusste, was sie im eigenen Vermerk festgehalten hat

Den Einwand der bloßen Zahlungsstockung widerlegen die Unterlagen Ihrer Mandantin selbst. Der Engagementvermerk vom 10. Dezember 2025 attestiert eine „nachhaltige Liquiditätskrise ... seit dem Frühjahr 2025“, verzeichnet die Rückstände bei AOK Nordwest und Finanzamt aus der OPOS-Liste und setzt die Kontoampel auf Rot. Ab Januar 2026 hat Ihre Mandantin fällige Zahlungen der Schuldnerin an das Finanzamt (Umsatzsteuer Dezember 2025) und die AOK (Beitragsrate Januar 2026) mangels Deckung selbst nicht ausgeführt (Anlage 2 zum Anfechtungsschreiben); wer die Nichtzahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen über Monate aus eigener Anschauung kennt und zugleich Einzelfreigaben nach Kassenlage erteilt, kennt Umstände, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO). Dass die Schuldnerin daneben Ratenzahlungsvereinbarungen mit eben diesen Zwangsgläubigern schließen musste, entlastet nicht, sondern bestätigt das Bild.

Nur ergänzend: Nach dem als Anlage 3 beigefügten Liquiditätsstatus bestand die Unterdeckung von mehr als zehn Prozent der fälligen Verbindlichkeiten durchgehend seit Ende April 2025 — nicht erst, wie der Eigenantrag meint, seit dem Frühjahr 2026. Auf den genauen Eintrittszeitpunkt kommt es für § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ohnehin nicht an.

5 Die Globalzession beseitigt die Gläubigerbenachteiligung nicht

Ihr Absonderungseinwand übersieht, dass sich der Bestand der zedierten Forderungen in einem laufenden Großhandelsgeschäft revolvierend erneuert. Die Globalzession erfasst künftige Forderungen; das Sicherungsrecht an einer einzelnen Forderung entsteht erst mit dieser selbst, und werthaltig wird es erst mit der Belieferung des Kunden (§ 140 Abs. 1 InsO). Ein erheblicher Teil der im Zeitraum 15. Januar bis 15. April 2026 vereinnahmten Eingänge beruht auf Forderungen, die erst in der kritischen Zeit entstanden oder durch die fortgesetzten Auslieferungen der Schuldnerin werthaltig gemacht worden sind — Auslieferungen, die Ihre Mandantin über die Einzelfreigaben für den Wareneinkauf gerade ermöglicht hat, um den Zessionsbestand aufzufüllen. Der Erwerb bzw. die Werthaltigmachung des Sicherungsrechts

in der kritischen Zeit ist als eigenständige Rechtshandlung nach §§ 130, 131 InsO anfechtbar; eine anfechtbar erworbene Sicherheit gewährt kein anfechtungsfestes Absonderungsrecht und schließt die Gläubigerbenachteiligung nicht aus. Für die Behauptung, die Eingänge beruhten durchweg auf altbesicherten, vor der kritischen Zeit entstandenen und bereits werthaltigen Forderungen, ist Ihre Mandantin darlegungs- und beweisbelastet; für jede einzelne Forderung wird um Vorlage von Rechnungs- und Lieferdatum gebeten.

6 Fristsetzung

Ich fordere Ihre Mandantin letztmalig auf, 88.420,00 EUR nebst Zinsen seit Eröffnung bis zum 24. Juli 2026 auf das Anderkonto der Verwaltung zu zahlen. Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage vor dem Landgericht Dortmund erheben. Zu dem von Ihnen angeregten Gespräch über eine Gesamtbereinigung bin ich bereit, wenn Ihre Mandantin zuvor die Verwertungserlöse aus dem Warenlager offenlegt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Konstantin Wehmeyer

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Rechtsanwalt Dr. Konstantin Wehmeyer – Insolvenzverwalter Hansastrasse 90, 44137 Dortmund

Duplik des Insolvenzverwalters

An das Landgericht Dortmund – Az. 8 O 112/26

Die Klaegerseite haelt an der Saldodifferenzbetrachtung Hoechststand zu Endsaldo fest: Am 05.02.2026 betrug die Kontokorrentschuld EUR 309.900,00, am Ende des Anfechtungszeitraums (15.04.2026) noch EUR 226.300,00. Die Rueckfuehrung von EUR 83.600,00 ist in einen inkongruenten Teil (Rueckfuehrung der geduldeten Ueberziehung von EUR 309.900,00 auf die Kreditlinie von EUR 250.000,00, mithin EUR 59.900,00) und einen kongruenten Teil (innerhalb der Linie, EUR 23.700,00) aufzuteilen.

Fuer den inkongruenten Teil kommt es nach Paragraf 131 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 InsO nicht auf die Kenntnis der Bank an, da die geduldete Ueberziehung woeentlich widerruflich war und keinen Anspruch auf Rueckfuehrung 'in der Art' begruendete.

Der Bargeschaeftseinwand der Bank greift nicht durch, da die Verrechnung von Kundenzahlungseingaengen mit dem debitorischen Konto keine Gegenleistung im Sinne des Paragraf 142 InsO darstellt, sondern eine reine Kreditrueckfuehrung.

Dr. Konstantin Wehmeyer Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Terhardt & Cloppenburg Rechtsanwälte Prinzipalmarkt 21, 48143 Muenster

Triplik der Beklagten

An das Landgericht Dortmund – Az. 8 O 112/26

Die Beklagte haelt an ihrer Rechtsauffassung fest. Die eingehenden Kundenzahlungen waren aufgrund der wirksamen Globalzession vom 30.06.2021 bereits vorab an die Beklagte abgetreten. Eine Gläubigerbenachteiligung durch die Verrechnung liegt daher nicht vor, da die Zahlungseingänge wirtschaftlich nie zur Masse gehoert haetten.

Hilfsweise wird bestritten, dass die Beklagte im relevanten Zeitraum positive Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin hatte. Die Kündigung des Kontokorrents am 08.04.2026 erfolgte aus allgemeiner Risikovorsorge, nicht aufgrund konkreter Kenntnis einer Zahlungseinstellung.

Dr. Matthias Terhardt Rechtsanwalt

Landgericht Dortmund – 8. Zivilkammer Gerichtsplatz 1, 44135 Dortmund

Beweisbeschluss

Az. 8 O 112/26

In dem Rechtsstreit Dr. Wehmeyer ././ Volksbank Emscher-Hellweg eG wird beschlossen:

1. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin Dr. Beate Sanders (Marktfolge Kredit der Beklagten) zu der Behauptung, die Kuendigung des Kontokorrents vom 08.04.2026 sei aus allgemeiner Risikovorsorge und nicht aufgrund konkreter Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit erfolgt.
2. Es wird Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens zur Wirksamkeit und zum Umfang der Globalzession vom 30.06.2021 sowie zur Frage, ob und in welchem Umfang durch die Verrechnung eine Gläubigerbenachteiligung eingetreten ist.
3. Zur Sachverständigen wird bestellt: Prof. Dr. Insa Lohmeyer, Lehrstuhl fuer Bank- und Insolvenzrecht, Universitaet Bochum.

Dortmund, 30.09.2026 Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Miriam Kastrup

Landgericht Dortmund – 8. Zivilkammer Gerichtsplatz 1, 44135 Dortmund

Protokoll der Zeugenvernehmung

Termin vom 20.10.2026, Az. 8 O 112/26

Zeugin: Dr. Beate Sanders, Marktfolge Kredit, Volksbank Emscher-Hellweg eG

Die Zeugin gibt an: 'Wir haben die Kuendigung ausgesprochen, weil die Ueberziehung dauerhaft ueber der Linie lag und mehrere Lastschriften zurueckgegeben werden mussten. Ob das Unternehmen schon insolvenzreif war, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht sicher beurteilen, aber die Signale waren eindeutig negativ.'

Auf Nachfrage des Klaegervertreeters: 'Der Gesprachsvermerk vom 28.01.2026 spiegelt meine damalige Einschätzung wider, dass eine Fortführung ohne zusätzliche Sicherheiten nicht mehr vertretbar war.'

Protokollführer: Justizangestellter T. Brammertz

Prof. Dr. Insa Lohmeyer Lehrstuhl fuer Bank- und Insolvenzrecht, Universitaet Bochum

Schriftliches Sachverstaendigengutachten

Gutachten zur Wirksamkeit der Globalzession und zur Glaebigerbenachteiligung, erstattet im Auftrag des Landgerichts Dortmund, Az. 8 O 112/26

1. Die Globalzession vom 30.06.2021 ist wirksam vereinbart, unterliegt jedoch dem Anfechtungsregime der Paragraphen 129 ff. InsO wie jede andere Rechtshandlung auch (BGH-Rechtsprechung zur revolvierenden Globalzession, live zu verifizieren).
2. Die Verrechnung von Kundenzahlungseingaengen mit dem debitorischen Konto stellt trotz vorab erfolgter Abtretung eine anfechtbare Rechtshandlung dar, wenn und soweit die Abtretung selbst im Dreimonatszeitraum vor Antragstellung inkongruent oder zumindest kongruent unter Kenntnis der Zahlungsunfaehigkeit erfolgte.
3. Vorliegend wurde die Globalzession bereits 2021 vereinbart, mithin ausserhalb der Anfechtungsfristen. Fuer die Frage der Glaebigerbenachteiligung kommt es daher darauf an, ob die einzelnen Einzugsmaechtigungen im Anfechtungszeitraum wirtschaftlich der Masse zugestanden haetten.
4. Ergebnis: Eine Glaebigerbenachteiligung liegt in Hoehe der Saldorueckfuehrung von EUR 83.600,00 vor, da diese Betraege ohne die Verrechnung der Masse zur Verfuegung gestanden haetten.

Bochum, 15.12.2026 Prof. Dr. Insa Lohmeyer

Terhardt & Cloppenburg Rechtsanwälte Prinzipalmarkt 21, 48143 Muenster

Stellungnahme zum Sachverstaendigengutachten

An das Landgericht Dortmund – Az. 8 O 112/26

Die Beklagte nimmt zum Gutachten von Prof. Dr. Lohmeyer vom 15.12.2026 Stellung und weist darauf hin, dass die Gutachterin die Frage der subjektiven Kenntnis der Beklagten im Zeitpunkt der jeweiligen Verrechnungen nicht abschliessend beantwortet hat.

Angesichts der Aussage der Zeugin Dr. Sanders und der objektiven Feststellungen des Gutachtens regt die Beklagte eine vergleichsweise Erledigung an, um das verbleibende Prozessrisiko beiderseits zu begrenzen.

Dr. Matthias Terhardt Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Dr. Konstantin Wehmeyer – Insolvenzverwalter Hansastrasse 90, 44137 Dortmund

Vergleichsvorschlag

An das Landgericht Dortmund – Az. 8 O 112/26, nachrichtlich an die Beklagtenvertretung

Der Insolvenzverwalter unterbreitet folgenden Vergleichsvorschlag:

1. Die Beklagte zahlt an die Insolvenzmasse EUR 52.000,00 binnen vier Wochen nach Rechtskraft des Feststellungsbeschlusses.
2. Der Insolvenzverwalter verzichtet auf die Geltendmachung des Restbetrags von EUR 31.600,00 sowie auf Zinsen.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden im Verhaeltnis 60 zu 40 zu Lasten der Beklagten verteilt.

Dr. Konstantin Wehmeyer Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Terhardt & Cloppenburg Rechtsanwälte Prinzipalmarkt 21, 48143 Muenster

Annahme des Vergleichsvorschlags

An das Landgericht Dortmund – Az. 8 O 112/26

Die Beklagte nimmt den Vergleichsvorschlag vom 22.12.2026 in vollem Umfang an und bittet um gerichtliche Feststellung gemaess Paragraf 278 Absatz 6 ZPO.

Dr. Matthias Terhardt Rechtsanwalt

Landgericht Dortmund – 8. Zivilkammer Gerichtsplatz 1, 44135 Dortmund

Beschluss ueber das Zustandekommen und den Inhalt des Vergleichs

Az. 8 O 112/26

Das Gericht stellt gemaess Paragraf 278 Absatz 6 ZPO fest, dass zwischen den Parteien folgender Vergleich zustande gekommen ist:

1. Die Beklagte zahlt an den Klaeger EUR 52.000,00 binnen vier Wochen nach Rechtskraft dieses Beschlusses.
2. Im Uebrigen verzichtet der Klaeger auf weitergehende Anspruche aus dem streitgegenstaendlichen Sachverhalt.
3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte zu 60 Prozent und der Klaeger zu 40 Prozent.

Streitwert: EUR 83.600,00

Dortmund, 10.01.2027 Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Miriam Kastrup

Rechtsanwalt Dr. Konstantin Wehmeyer – Insolvenzverwalter Hansastrasse 90, 44137 Dortmund

Aktenvermerk: Zahlungseingang aus Vergleich

Az. 251 IN 74/26, Rechtsstreit 8 O 112/26

Am 04.02.2027 ist der Vergleichsbetrag in Höhe von EUR 52.000,00 auf dem Massekonto der Ruhrland Getraenkegrosshandel GmbH i.l. eingegangen.

Der Vorgang ist damit erledigt und wird im Schlussbericht als realisierter Anfechtungsanspruch ausgewiesen.

Dr. Konstantin Wehmeyer Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Rechtsanwalt Dr. Konstantin Wehmeyer – Insolvenzverwalter Hansastrasse 90, 44137 Dortmund

Verteilungsverzeichnis (Auszug)

Az. 251 IN 74/26

Auszug aus dem Verteilungsverzeichnis der Ruhrland Getraenkegrosshandel GmbH i.l., Stand 01.03.2027.

Realisierte Anfechtungsanspruehe: EUR 52.000,00 (Volksbank Emscher-Hellweg eG, Vergleich vom 10.01.2027).

Die Verteilungsquote fuer die Insolvenzgläubiger erhoehrt sich durch diesen Anfechtungserloes um rechnerisch 1,4 Prozentpunkte.

Dr. Konstantin Wehmeyer Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Landgericht Dortmund – 8. Zivilkammer Gerichtsplatz 1, 44135 Dortmund

Kostenfestsetzungsbeschluss

Az. 8 O 112/26

Auf Antrag der Parteien werden die zu erstattenden aussergerichtlichen Kosten wie folgt festgesetzt:
Klaeger EUR 3.120,40, Beklagte EUR 4.680,60, jeweils entsprechend der Kostenquote 40 zu 60.

Dortmund, 24.02.2027 Rechtspflegerin am Landgericht Dortmund